

WAN JOHAIRIZA BIN WAN ABD RAHMAN
lwn.
MASAYU BINTI MOHAMMAD HUSSAIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

27 Januari 2021/ 14 Jamadil Akhir 1442H

Permohonan Semakan No.: 10000-003-0134-2020

Pegum Syarie Pemohon: Encik Mohd Hafizal Bin Haji Parcho daripada Tetuan Hafizal Parcho & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa:

- 1.1 Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keseluruhan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang menolak permohonan semakan Pemohon melalui Permohonan No. 10400-003-0751-2018 yang diperintahkan pada 21 Mei 2019 berdasarkan Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
- 1.2 Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keseluruhan penghakiman YA Hakim Bicara yang telah memerintahkan perceraian melalui Hakam

pada 18 Oktober 2018 dalam kes Tuntutan Perceraian melalui Kes Mal No. 10021-055-0181-2018 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor.

- 1.3 Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan dan/atau mengenyepikan keseluruhan penghakiman Tuan Hakim Bicara terhadap Kes Tuntutan Perceraian melalui Kes Mal No. 10021-055-0181-2018.
- 1.4 Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan dan/atau mengenyepikan keseluruhan Kes Tuntutan Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah dan membatalkan dan/atau mengenyepikan Surat Perakuan Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama Islam Negeri Selangor.
- 1.5 Lain-lain perintah/relief yang difikirkan adil, patut dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah bernikah pada 14 Oktober 2000 dan mempunyai tiga (3) orang cahaya mata iaitu:

- 2.1 Wan Amiera Binti Wan Johairiza (No. KP: 020315-10-0655)
- 2.2 Wan Adiela Binti Wan Johairiza (No. KP: 040908-10-0172)
- 2.3 Wan Al Aliyy Bin Wan Johairiza (No. KP: 070421-10-0397)

3) Pada 22 Januari 2018, Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah mengeluarkan keputusan bagi Kes Rayuan No. 10500-014-0055-2017 sebagaimana berikut:

- 3.1 Mahkamah memutuskan rayuan Perayu (Wan Johariza Bin Wan Ab Rahman) diterima.

- 3.2 Mahkamah memerintahkan bahawa perintah bagi kes Saman No. 10002-014-1218-2012 yang telah diputuskan pada 20 Disember 2016 diketepikan.
 - 3.3 Mahkamah memerintahkan Jawatankuasa Hakam dilantik bagi meneruskan kes ini.
 - 3.4 Kes dikembalikan ke Mahkamah Rendah Syariah.
4. Seterusnya Pemohon mendakwa bahawa pada 18 Oktober 2018, Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan Kes Saman No. 10021-055-0181-2018 tanpa pengetahuan Pemohon. Pemohon menyatakan bahawa Pemohon hanya mengetahui keputusan kes tersebut pada 14 November 2018 sewaktu Pemohon menyemak tangguhan kes nusyuz yang difailkan di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam.
5. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Permohonan No. 10400-003-0751-2018 pada 15 November 2018.
6. Pada 21 Mei 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan keputusan permohonan semakan seperti yang berikut:
 - 6.1 Mahkamah menolak semakan oleh Pemohon.
 - 6.2 Perintah Kes Saman No. 10021-055-0181-2018 pada 18 Oktober 2018 dikekalkan.
7. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan berhasrat memfailkan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah atas alasan-alasan berikut:

7.1 Bahawa telah berlaku kecacatan dan/atau ketakakuran prosedur yang amat serius dalam kes induk tuntutan perceraian di bawah peruntukan Seksyen 47 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, melalui Kes Mal No. 10021-055-0181-2018.

7.2 Bermula seawal kegagalan Responden melalui Peguam Syariannya apabila gagal menyerahkan Saman Tuntutan Perceraian Kes Mal No. 10021-055-0181-2018 kepada Pemohon secara kediri, walaupun Responden dan Peguam Syariannya tiada sebarang halangan untuk berjumpa dengan Pemohon sama ada di dalam Mahkamah disebabkan kewujudan kes-kes lain yang masih dalam prosiding dan sebaliknya di luar Mahkamah.

7.3 Rentetan kegagalan tersebut Tuan Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang tatacara dalam penyampaian gantian menurut Seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan/atau tersalah arah dari segi teknikal di dalam membenarkan penyampaian gantian dilakukan dalam tuntutan perceraian, yang sewajarnya adalah tidak relevan digunakan penyampaian gantian sepertimana kes pengkomitan.

7.4 Justeru, Pemohon menegaskan bahawa kes tuntutan perceraian ini sekaligus telah menyebabkan berlaku kecacatan dan/atau ketakakuran prosedur sehingga kesannya pelanggaran Hukum Syarak telah berlaku.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

8) Setelah kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, kami berpendapat bahawa terdapat satu sahaja isu yang perlu kami putuskan dalam permohonan ini iaitu sama ada keputusan/perintah kes semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah atau tidak.

9) Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

10) Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

11) Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

12) Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- i. terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan
- ii. terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

13) Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Muhammad Fauzi bin Abdul Ghani lwn Nor Azlin binti Hamidon, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0014-2017; H. M. Latiff bin K.M Haneefa lwn Norashikin binti Abdul Latiff, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0115-2018; dan Mohd Hasnan bin Ab Ghani lwn Halimah binti Rashid, Kes Semakan Mal Negeri Sabah No. 12000-003-0047-2016.*

14) Berbalik kepada permohonan Pemohon, kami dapati Kes Saman No. 10021-055-0181-2018 telah dimuktamadkan oleh Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 18 Oktober 2018. Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memilih untuk memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah tanpa menggunakan proses rayuan. Permohonan semakan tersebut melalui Permohonan No. 10400-003-0751-2018 telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 21 Mei 2019. Oleh kerana kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah maka kami

berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan Pemohon adalah diluar aturan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

- 1) Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

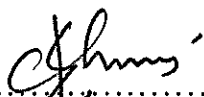
Penghakiman diberikan oleh:



1.
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2.
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor